

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1058/2534

เทศบาล ตำบล หัวหิน
นาย ย วน ลำดับ วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183

จำเลยให้การเกี่ยวกับการครอบครองว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินถึงแม้จำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครองและอยู่อาศัยจะอ้างใช้ยันต่อรัฐไม่ได้ แต่กรณีนี้จำเลยครอบครองและอยู่อาศัยตลอดมาเกินกว่า30 ปี จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304(1) ทั้งไม่มีข้อความตอนใดในคำให้การของจำเลยที่จะมีความหมายให้แปลได้ว่าจำเลยได้ยกประเด็นเรื่องการได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้ คำให้การของจำเลยจึงไม่มีประเด็นในเรื่องการได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382.

คดีทั้งสิบสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกจำเลยทั้งสิบสวนเป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 เรียงตามลำดับสำนวนโจทก์ทั้งสิบสำนวนฟ้องมีใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นผู้มีสิทธิใช้ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบล

หัวหินอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นที่ดินซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันในท้องที่ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2511 เพื่อจัดหาผลประโยชน์สำหรับบำรุงท้องที่ จำเลยทั้งสิบเข้ามาปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยและบริวารอยู่อาศัยอีกต่อไป จึงบอกกล่าวจำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบและบริวารรื้อถอนบ้านที่อยู่อาศัยออกจากที่ดินหากจำเลยไม่รื้อถอนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลสั่งให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนได้เองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไป

จำเลยทั้งสิบสำนวนให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยเพราะโจทก์ได้ตกลงกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชนะศิลป์ ซึ่งเป็นผู้ทำการก่อสร้างศูนย์การค้าในที่พิพาทไว้ก่อนฟ้องคดีว่าให้ห้างดังกล่าวจัดหาที่ดินอยู่อาศัยแห่งใหม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่จำเลยทั้งสิบรายละเอียด 40 ตารางวา พร้อมสาธารณูปโภค แต่ห้างดังกล่าวซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ยังไม่จัดหาที่ดินให้แก่จำเลยทั้งสิบตามข้อตกลง จำเลยทั้งสิบครอบครองและอยู่อาศัยในที่พิพาทมากกว่า 30 ปี อันเป็นเวลาก่อนประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินพ.ศ. 2511 พระราชกฤษฎีกาจึงไม่มีผลใช้บังคับแก่จำเลย และจำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงจากคู่ความและเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้นัดชี้สองสถานและวินิจฉัยว่าเมื่อประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาถอนสถานที่ พินาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ที่พิพาทจึงเป็นเพียงทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา จำเลยทั้งสิบครอบครองที่พิพาทโดยเจตนาเป็นเจ้าของมากกว่าสิบปีนับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา

จำเลยทั้งสิบจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1382 พินาศหายยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสิบสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสิบสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยทั้งสิบเพียงประการเดียว
ว่า การที่ศาลชั้นต้นหยิบยกเอาประเด็นที่ว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการ
ครอบครองแล้วหรือไม่ขึ้นมามีวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องโจทก์เสียขึ้นเป็นการชอบ
ด้วยกระบวนการพิจารณาหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคำให้การจำเลยทั้ง
สิบในส่วนที่เกี่ยวกับการครอบครองคงมีข้อความเพียงว่า "ที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินถึงแม้จำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครองและอยู่อาศัยจะอ้างใช้ยันต่อรัฐไม่
ได้ แต่กรณีนี้จำเลยครอบครองและอยู่อาศัยตลอดมาเกินกว่า 30 ปี จำเลยจึงมีสิทธิ
ดีกว่าโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(1)" ดังนี้ จำเลยทั้ง
สิบมิได้อ้างเลยว่ที่พิพาทเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
จำเลยทั้งสิบได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทมาด้วยการครอบครองโดยความสงบเปิดเผย
และเจตนาเป็นเจ้าของ ทั้งไม่มีข้อความตอนใดในคำให้การของจำเลยทั้งสิบที่จะมี
ความหมายให้แปลได้ว่าจำเลยทั้งสิบได้ยกประเด็นเรื่องการได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาท
โดยการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้ คำให้การของจำเลยทั้งสิบจึงไม่มีประเด็นในเรื่อง
การได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทของจำเลยทั้งสิบโดยการครอบครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสิบได้
กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองจึงเป็นเรื่องนอกประเด็น ไม่ชอบด้วย

กระบวนการพิจารณา และคดียังมีประเด็นข้อพิพาทอื่น ๆ อยู่ตามคำฟ้องคำให้การ ซึ่ง ศาลชั้นต้นควรฟังพยานหลักฐานของคู่ความและวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทเหล่านี้ก่อน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ พิจารณาและพิพากษาใหม่ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>